

1532159-05.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... os acusados da prática do crime de roubo majorado e extorsão, contudo na forma de concurso material de crime.

A Defesa, por sua vez, requereu sejam os réus absolvidos, a alegar ser frágil a prova acusatória. Subsidiariamente, o reconhecimento de crime único de roubo, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1532159-05.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1532159-05.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2232785/2019 - 11º D.P. SANTO AMARO, 4804520 - 11º D.P. SANTO AMARO, 5898/19/211 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2232785 - 11º D.P. SANTO AMARO, 5898/19/211 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2232785 - 11º D.P. SANTO AMARO, 5898/19/211 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

ISABEL PADILHA MAGALHÃES DE JESUS e RAFAEL JOSINO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, estão sendo processados como incurso nas sanções dos artigos artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e artigo 158, §1º e §2º 3º, primeira parte, ambos na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e

restrição da liberdade da vítima, uma bolsa, uma mochila, documentos pessoais, uma aliança de ouro, um aparelho celular e seu carregador, chaves e uma jaqueta, tudo pertencente à M.S.C., bem como um notebook, de propriedade da empresa Latam, mas que estava na posse de M.S.C.

Consta, ainda, que nas circunstâncias de fato ali descritas, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, constrangeram M.S.C., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obterem para proveito comum indevida vantagem econômica, a fornecer as senhas dos cartões bancários, sendo que o crime foi cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, condição essa imposta para a obtenção da vantagem econômica.

O inquérito foi instaurado mediante portaria.

A denúncia foi recebida a fls. 116/117.

Citados, os réus ofertaram resposta escrita a fls. 138.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e mais duas testemunhas. Os réus foram interrogados.

Em memoriais escritos, a representante do Ministério Público, preliminarmente, aditou a denúncia apenas quanto à capitulação jurídica, requerendo o reconhecimento da prática dos crimes em concurso material. No mérito, discorrendo sobre a prova produzida e considerando comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela procedência da ação penal, condenando-se os acusados da prática do crime de roubo majorado e extorsão, contudo na forma de concurso material de crime.

A Defesa, por sua vez, requereu sejam os réus absolvidos, a alegar ser frágil a prova acusatória. Subsidiariamente, o reconhecimento de crime único de roubo, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ou o aumento apenas por uma vez, nos termos do artigo 68, do Código Penal, o estabelecimento do regime menos gravoso que o montante da pena permitir, e a concessão do direito de recorrerem em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Acolho a preliminar lançada pela nobre Promotora de Justiça oficiante, fazendo consignar que a alteração da tipificação legal não traz qualquer prejuízo aos réus, eis que os fatos e as condutas a eles atribuídos são os mesmos descritos na inicial acusatória.

No mérito, a ação penal é de ser julgada parcialmente procedente, condenando-se os réus pela prática dos crimes de roubo e extorsão, mas não na exata medida como constou da inicial.

A materialidade e autoria dos delitos restaram evidenciadas através do boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos, fls. 08/11, diante dos documentos de fls. 16, 22 e 24, que comprovam as movimentações na conta bancária e pela utilização de cartões da vítima, e pela prova oral produzida nos autos.

Na fase policial os réus não deram suas versões, tendo sido indiciados indiretamente.

Em juízo apresentaram as suas versões.

Isael negou a autoria dos crimes. Está preso pela prática de um delito da mesma natureza, praticado com uma menina, pelo qual foi condenado e está cumprindo pena. Não conhece o corréu, somente o viu depois de preso.

Rafael também negou a autoria dos delitos. Não conhece o coacusado, somente o conheceu na cadeia. Não faz ideia do porquê está sendo acusado, deve ser em razão de ter aparecido na televisão por ter se envolvido em um roubo de moto de luxo. Suas negativas foram desacreditadas pelas provas produzidas.

Com efeito, a vítima disse que, quando dos fatos, tinha acabado de entrar no seu carro e viu dois indivíduos se aproximando a pé. Estavam bem vestidos e a abordaram, mandando que descesse do carro e passasse para o banco do passageiro. Viu que um deles estava armado. Obedeceu à ordem e embarcou no banco do passageiro na frente, um deles foi guiando e o outro foi no banco de trás. Eles mandaram que entregasse o seu celular e disseram que precisavam ir ao Morumbi. No trajeto mandaram que entregasse a sua bolsa. Mexeram em tudo e mandaram que fornecesse as senhas do seu cartão. Sentiu alguma coisa encostar em seu pescoço, de modo que

passou a senha e o que estava atrás, com uma máquina de cartão, passou a fazer transações com os documentos de sua titularidade. Continuaram tirando as coisas de sua bolsa. O roubador que estava conduzindo o carro ficava conversando com a vítima, que chegou a ver seu rosto. Eles seguiram para a comunidade da Vila Andrade e, ali, mandaram que a vítima assumisse novamente a direção do carro e fosse embora, o que a declarante fez. Eles foram embora com todos os seus bens, a declarante somente ficou com o carro. Toda a ação durou cerca de duas horas. Depois dos fatos, verificando as transações, apurou que tinham subtraído cerca de vinte e oito mil de sua conta. O indivíduo que assumiu a condução do carro era uma pessoa de meia altura, de pele parda, tinha o lábio carnudo, cabelo bem curto. Não viu tatuagens, cicatrizes. O outro, o passageiro que estava armado, que conseguiu ver também, era mais magro, olhos mais claros, tinha pele mais clara, com meia altura. Algum tempo depois de ter noticiado os fatos à polícia, foi chamada a comparecer ao distrito, porque tinham prendido pessoas em situação muito similar àquela que a vitimou. Foi à delegacia e lá lhe mostraram várias fotos, dentre as quais reconheceu duas pessoas, os acusados. Reconheceu os réus que lhe foram apresentados em juízo, apontando-os como muito parecidos com os seus algozes, apontando diferenças no modo como Israel usava o cabelo e indicando que ele usava barba quando dos fatos. Israel foi o roubador que ficou no banco de trás do carro, com a arma. Rafael foi o roubador que assumiu a direção de seu carro.

A autoridade policial esclareceu que sua equipe participou de toda a investigação acerca dos fatos, mas a depoente somente acompanhou o reconhecimento efetuado pela vítima. A ela foram mostradas várias fotos constantes do acervo da polícia, o qual é grande, porque há grande incidência de crimes da mesma natureza do tratado nestes autos na região. A vítima efetuou o reconhecimento dos réus com certeza em delegacia.

O investigador José Carlos deu conta de que estavam investigando o caso tratado nos autos e, enquanto efetuavam as investigações, os réus foram presos em flagrante delito em razão da prática de crime com o mesmo modus operandi. Chamaram a vítima para efetuar reconhecimento fotográfico de seus algozes em delegacia, não somente mostrando a ela a fotografia dos acusados, mas a fotografias de várias outras pessoas envolvidas em crimes da mesma natureza. A ofendida, então, reconheceu os réus com segurança por meio das suas fotografias.

Esta a prova oral produzida nos autos e dela se tem o suficiente à condenação dos acusados, a considerar que foram eles apontados em juízo de maneira bastante enfática como muito parecidos com seus algozes pela vítima, quando apresentados pelo sistema de reconhecimento remoto, tendo ela, ademais, bem descrito suas condutas de modo a amoldá-las aos tipos penais constantes da denúncia. Saliente-se que a vítima asseverou que somente os cabelos de Israel se apresentavam de forma diferente e que ele não usava mais a barba, indicando que, por sua fisionomia, seria mesmo uma das pessoas que a roubou. Quanto a Rafael, nem mesmo fez outras observações, afirmando que bem pode ver a sua fisionomia, porque era quem dirigia o seu carro, tendo ao lado dele permanecido durante as cerca de duas horas da execução dos delitos.

Cabe sublinhar que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido." (STJ AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7 Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) 6ªT. j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014).

Ressalte-se, por oportuno, que não há prova alguma de que tenha sido a vontade da ofendida influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se

vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção, donde forçoso é admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção.

É deste contexto de provas que imperiosa a condenação. E quanto ao roubo, inclusive quanto às causas de aumento da pena em decorrência da prática em concurso e com emprego de arma de fogo; afastando-se a qualificadora relativa à restrição da liberdade da vítima.

Ora, certo é que, de fato, o crime foi praticado em concurso de agentes, tendo a vítima deixado claro que foi abordada por dois indivíduos, os quais subtraíram-lhe os pertences e com ela permaneceram durante a execução da infração, um dirigindo o seu carro e o outro, armado, mexendo em suas coisas.

Dúvida não há, tampouco e justamente, de que se utilizaram os roubadores de arma de fogo para constranger a ofendida e dela obter os bens que pretenderam subtrair.

Saliente-se neste ponto que a vítima foi bastante enfática ao afirmar que os seus algozes portavam uma arma de fogo, com a qual a intimidaram, bem ela tendo afirmado que o indivíduo inclusive encostou o armamento em seu corpo.

Nesta medida, desnecessária a apreensão do armamento para incidência da qualificadora, como bem ilustrado na ementa que segue: "Se a palavra da vítima vale para afirmar a autoria do delito, com mais razão vale para comprovar particularidades dele, como concurso de agentes e o emprego de armas. Ressalte-se, outrossim, que a prova pericial não é indispensável para a proclamação do emprego de arma. O que importa é a realização do uso de armas, afirmada pelas vítimas e a potencialidade intimidativa delas, presentes no caso" (TJPS, AC nº 990.09.219942-0 - comarca de Serra Negra - 5ª Cam. Criminal - Rel. Des. Pinheiro Franco -j. em 28/01/2010). Ainda: "Majorantes bem reconhecidas. Arma de fogo não apreendida. Irrelevância. Palavra da ofendida suficiente ao reconhecimento da causa de aumento em questão - Precedentes jurisprudenciais - Concurso de pessoas igualmente confirmado pela vítima - Suficiência - Reprimenda bem fixada - Regime fechado de rigor - Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal. Recurso improvido" (TJSP, Relator: Salles Abreu, Apelação nº 0060212-09.2002.8.26.0554, julgado em 08/10/2014).

Afasto, porém, a incidência da causa de aumento por restrição da liberdade no crime de roubo. E desta feita porque, do que se denota, a privação de liberdade da vítima foi o meio de que se valeram os réus para a obtenção de vantagem econômica indevida no crime de extorsão e não para garantir a posse do produto do roubo que já tinham para si. A restrição da liberdade era absolutamente desnecessária para garantir o êxito do crime de roubo, mas imprescindível à execução no crime de extorsão, motivo pelo qual se descaracteriza como causa de aumento de pena no primeiro crime.

E de fato comprovada a prática da extorsão, crime aqui autônomo, à medida em que a vítima foi obrigada a fornecer senhas de seus cartões, tendo uma conduta ativa, certo que os quais já tinham sido subtraídos com consumação do crime de roubo, na oportunidade em que um dos roubadores surrupiou os bens que estavam no interior de sua bolsa.

O mestre Guilherme de Souza Nucci ilustra muito bem essa distinção: "Quando o agente ameaça a vítima portando uma arma de fogo, exigindo a entrega do automóvel, por exemplo, cuida-se de roubo. A coisa desejada, afinal, está à vista e à disposição do autor do roubo. Caso o ofendido se negue a entregar, pode sofrer violência, ceder e o agente leva o veículo do mesmo modo. Porém, no caso da extorsão, há um constrangimento, com violência ou grave ameaça, que exige, necessariamente, a colaboração da vítima. Sem esta colaboração, por maior que seja a violência efetivada, o autor da extorsão não obtém o almejado. Por isso, obrigar o ofendido a empreender saque em banco eletrônico é extorsão - e não roubo. Sem a participação da vítima, fornecendo a senha, a coisa objetivada (dinheiro) não é obtida. Logo, obrigar o ofendido, restringindo-lhe (limitar, estreitar) a liberdade, constituindo esta restrição o instrumento para exercer a grave ameaça e provocar a colaboração da vítima é exatamente a figura do art. 158, §3º, do Código Penal. Permanece o art. 157, §2º, V, do Código Penal para a hipótese mais rara de o agente desejar o carro da vítima, ilustrando, levando-a consigo por um período

razoável, de modo a se certificar da inexistência de alarme ou trava eletrônica. É um roubo, com restrição limitada da liberdade, de modo a garantir a posse da coisa, que já tem em seu abrigo. Entretanto, rodar com a vítima pela cidade, restringindo-lhe a liberdade, como forma de obter a coisa almejada, contando com a colaboração do ofendido, insere-se na extorsão mediante restrição à liberdade". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado - 10ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 770).

Não prospera, pois, o pedido da Defesa em ver reconhecido crime único, ou continuidade delitiva, entre roubo e extorsão. Embora cometidos no mesmo contexto fático, os delitos resultaram de diferentes desígnios e se materializaram em ações autônomas, portanto, está caracterizado o concurso material de crimes, respeitado o entendimento contrário. Frise-se, aqui, que não se satisfizeram os agentes com a subtração dos pertences da ofendida. Não, quando a vítima já estava despojada de seus pertences, os seus algozes ainda a mantiveram cativa, constrangendo-a sob grave ameaça, para que fornecesse senhas de cartões bancários pessoais para compras com utilização destes, compras estas que efetivamente foram feitas, inclusive através de uma máquina que um dos criminosos trazia consigo, como se verifica dos documentos de fls. 16, 22 e 24.

Dois são os crimes, pois, e ilustra tal posicionamento a seguinte decisão do E. Supremo Tribunal Federal: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 1. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. 2. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. 3. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento" (1ª Turma RHC 112676 Rel. Ministra Rosa Weber, j. 21.08.2012).

Na mesma linha, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "O requerente, juntamente com os seus comparas, abordou a vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo-lhe a liberdade, exigiu a entrega de seu veículo e demais objetos. Consumado o delito de roubo, com a efetiva inversão da posse dos bens, ele ainda manteve o ofendido em seu poder e o constrangeu, mediante ameaça, a fornecer os seus dados bancários, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, praticando, então, o delito de extorsão. Não há que se cogitar acerca de crime único em razão da consunção, tendo em vista que as ações do requerente, embora inseridas em um mesmo contexto fático, se voltaram para a prática de duas condutas delitivas subsequentes e distintas" (8º Grupo de Direito Criminal - Revisão Criminal nº 0048582-12.2015.8.26.0000 - Rel. Desembargador Leme Garcia, j. 27.07.2017).

No que toca ao crime de extorsão, observo que configurada a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal. Manifesta a restrição de liberdade. É que a vítima teve restringida sua liberdade e foi forçada e intimidada a fornecer seus dados de senhas - condutas ativas, insista-se -, sob ameaça exercida com emprego de arma de fogo. E a ameaça se tornou séria, efetiva e consistente, na medida em que o réu e seus comparsas passaram, aqui sim, a restringir a liberdade da ofendida, enquanto eram cobrados os dados, mantendo-a sob seu poder dentro do carro de sua propriedade. A restrição de liberdade foi, então, o meio e a condição de que se valeram os indivíduos para a obtenção de vantagem econômica indevida, destarte, devidamente demonstrada a circunstância prevista no artigo 158, §3º do Código Penal.

Neste sentido, o entendimento doutrinário que trago à colação: "por outro lado, a privação da liberdade da vítima deve ser um meio, ou seja, uma condição necessária para que o agente obtenha sucesso na obtenção da vantagem econômica. Citam-se como exemplos dessa hipótese quando a vítima é obrigada a acompanhar o agente a um caixa eletrônico a fim de que possa efetuar o saque de toda a importância disponível em conta bancária, ou mesmo aquele que obriga a vítima a dirigir-se até a sua

residência, a fim de entregar-lhe todas as joias existentes no seu cofre, que somente poderia ser aberto mediante a apresentação das digitais do seu proprietário" (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus. p. 498).

Não se aplica, porém, o concurso de agentes no crime de extorsão qualificada, uma vez que a pena da extorsão qualificada, por ser mais grave, já comporta o próprio §1º do artigo 158 do Código Penal. Anota-se que o concurso de agentes também integra o crime de roubo como causa de aumento de pena.

Pelas razões expostas, entendo estar a autoria das infrações demonstrada quanto aos réus: as provas são consistentes, harmoniosas e convincentes, está claro terem cometido os crimes de extorsão e de roubo que lhes foram imputados.

Passo à dosimetria das penas.

Das penas pelo delito de roubo

Os réus são tecnicamente primários.

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constando a inexistência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo, 04 (quatro) anos de reclusão.

Ausentes agravantes e não podendo ser computadas em favor do acusado as atenuantes – que não teriam o condão de trazer as penas para aquém dos mínimos –, mantém-se nesta segunda fase as penas base aplicadas.

Configuradas, na espécie, as causas de aumento da pena arroladas pelo inciso II, do parágrafo segundo do artigo 157, e pelo inciso II, do §2º-A, do mesmo artigo do Código Penal, as quais restaram amplamente comprovadas como já explicitado no corpo desta decisão. Nesta esteira, aumento a pena aplicada em dois terços, na linha do que estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, sendo o caso de fazer incidir apenas da causa que mais aumenta; aqui, o emprego de arma de fogo. A outra causa, relativa ao concurso de agentes, excepcionalmente seria considerada como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, nas hipóteses de participação de muitos agentes, na medida em que tornaria as circunstâncias do crime ainda mais graves. Não é este o caso dos autos, porém, pelo que deixo de computar a causa de aumento do §2º, inciso II, na terceira fase desta dosimetria, e também de considerá-lo como circunstância judicial desfavorável ao acusado, por tratar-se de concurso simples.

Torno definitiva a reprimenda, por este delito, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada um dos réus.

Da pena pelo delito de extorsão

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, entendo inexistirem circunstâncias que tornem necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 158, §3º do Código Penal. Fixo a pena-base, pois, em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à guisa de maiores elementos, no valor mínimo legal, para o crime de extorsão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a computar na segunda fase da aplicação da reprimenda, tampouco causas de aumento ou de diminuição, pelo que definitiva a pena base aplicada a cada um dos réus.

Do concurso material

Os crimes foram praticados em concurso material, devendo ser somadas as reprimendas, totalizando, assim, a pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ressalto que a prática se deu efetivamente em concurso material de delitos e não em continuidade delitiva ou concurso formal, vez que se tratam de delitos de espécies distintas, com definições legais autônomas. Esse é o entendimento do E. STJ, explicitado nos julgados do REsp nº 822514/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – Dje de 13/12/2010 e no HC 221782/RJ – Min. Vasco Della Giustina – Sexta Turma – Dje 11/04/2012.

Nos termos do artigo 33, §2º, "b" e §3º, do Código Penal, as penas privativas de

liberdade ora aplicadas deverão ser cumpridas em regime fechado, dada a quantidade de pena aplicada e natureza gravíssima dos crimes, em que atemorizada a vítima, que ficou em poder dos seus algozes e sob o jugo de arma de fogo para que se concretizasse o despojamento de seus bens e a redução de seu patrimônio.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR os réus ISRAEL PADILHA MAGALHÃES DE JESUS e RAFAEL JOSINO DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso II, c.c. o artigo 158, §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, cada um deles à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 26 (vinte e seis) dias-multa no mínimo legal.

Ausentes os requisitos legais, dado o fato de o crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, deixo de substituir a pena corporal imposta ao réu por restritiva de direitos ou de lhe conceder o sursis.

Concedo aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, posto que responderam à acusação em liberdade e tal não trouxe prejuízos à produção da prova ou abalo à ordem pública.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento das penas.

Isento os réus do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhes os benefícios da assistência judiciária, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Paulo, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA